

가입자 서약 및 약약서

본인은 주식회사 엘아이알에이(이하 “회사”)가 운영하는 리원(LI-ONE) 서비스(이하 “서비스”)에 전문가회원으로 가입하여 활동함에 있어, 아래 각 조항을 충분히 이해하고 이에 동의하며, 본 서약 및 확인서의 내용이 서비스 이용약관과 함께 적용됨을 확인합니다.

제1조 (가입 자격 및 사실 확인)

1. 본인은 「탐정업의 관리에 관한 법률」(이하 “탐정업법”)에 따른 탐정업 신고를 적법하게 마쳤으며, 동법 제5조에서 정한 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다. 탐정업 신고 사항(영업소 소재지, 상호 등)에 변경이 있는 경우 즉시 회사에 통지합니다.
2. 본인은 관계 법령을 위반하여 서비스 내 활동이 제한될 사유가 없으며, 회사가 정한 전문가회원 등록 기준에 부합함을 확인합니다.
3. 본인은 서비스 가입 및 활동 승인 과정에서 회사에 제출하거나 고지한 신원, 경력, 자격, 활동 이력 기타 관련 정보가 모두 진실하고 정확하며, 허위, 누락 또는 과장이 없음을 확인합니다. 허위 자격·경력 등록은 서비스 이용약관 위반에 해당할 뿐만 아니라, 경우에 따라 「형법」상 사기죄(제347조) 또는 업무방해죄(제314조) 등 형사처벌의 대상이 될 수 있음을 인지합니다.
4. 본 조의 내용이 사실과 다르거나 허위 또는 중대한 누락이 확인되는 경우, 회사는 소명 기회를 부여한 후 서비스 이용 제한, 활동 정지 또는 탈퇴 조치를 할 수 있습니다. 다만 긴급한 위험 또는 중대한 위법 우려가 있는 경우 회사는 우선 조치 후 사후 통지할 수 있습니다.

제2조 (업무 수행의 적법성 및 윤리 준수)

1. 본인은 모든 조사, 정보 수집, 보고 행위를 대한민국 법령이 허용하는 범위 내에서만 수행합니다.
2. 다음 각 호의 행위를 하지 않을 것을 서약합니다.
 - 가. 불법 도청, 불법 위치추적, 해킹, 사칭, 협박, 강요 기타 위법한 수단을 사용하는 행위
 - 나. 개인정보 보호법, 통신비밀보호법, 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」 등 관계 법령을 위반하는 행위
 - 다. 타인의 명예, 인격권, 사생활 또는 개인정보를 침해하는 행위
 - 라. 회사의 사전 승인 없이 법령상 허용 범위를 벗어난 방법으로 정보를 수집·제공하는 행위
 - 마. 「탐정업의 관리에 관한 법률」 제8조 각 호에서 정한 금지행위 일체
 - 바. 조사 결과를 과장·왜곡하거나 허위 보고서를 작성·제출하는 행위
 - 사. 증거를 조작하거나 허위 자료를 제출하는 행위
3. 본인은 위 각 호의 금지행위 중 불법 도청은 「통신비밀보호법」 제16조 제1항에 따라 1년 이상 10년 이하의 징역 및 5년 이하의 자격정지에 처해질 수 있으며, 불법 위치추적은 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」 제40조 제4호에 따라 3년 이하의 징역 또는

3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있는 등 형사처벌의 대상이 될 수 있음을 충분히 인지하고 있습니다. 4. 의뢰 내용 또는 수행 요청이 위법, 불법 또는 공서양속에 반한다고 판단되는 경우, 본인은 즉시 해당 업무의 진행을 중단하고 의뢰인에게 거절 의사를 명확히 통지하며, 동시에 회사에 해당 사실을 서면 또는 전자적 방법으로 통지합니다. 본인은 위법한 의뢰를 수행하지 않을 의무가 있으며, 이를 위반하여 발생한 모든 책임은 본인에게 귀속됩니다.

제3조 (비밀유지 및 개인정보 보호)

1. 본인은 의뢰인 및 제3자의 개인정보, 상담 내용, 조사 과정, 조사 결과 및 그 밖에 업무 수행 과정에서 알게 된 비공개 정보를 업무 수행 목적 범위를 넘어 이용하거나 외부에 유출·제공하지 않습니다.
2. 본 조의 비밀유지 의무는 서비스 탈퇴 또는 활동 종료 이후 3년간 계속됩니다. 다만, 관계 법령에 따라 더 긴 기간의 비밀유지 의무가 부과되는 경우에는 해당 법령에 따릅니다.
3. 본인은 업무 수행 과정에서 취득한 정보를 개인적 목적, 무단 제3자 제공, 홍보, 마케팅 또는 영업 유치 수단으로 사용하지 않습니다.
4. 본인은 업무 수행 과정에서 취득한 개인정보를 「개인정보 보호법」 등 관계 법령에 따라 적법하게 처리하며, 동법 제59조에서 정한 금지행위(거짓이나 부정한 수단으로 개인정보 취득, 업무상 알게 된 개인정보의 누설·권한 없는 처리 등)를 하지 않습니다. 이를 위반하는 경우 형사처벌의 대상이 될 수 있음을 인지합니다.
5. 본인이 본 조의 비밀유지 의무를 위반하여 회사, 의뢰인 또는 제3자에게 손해를 발생시킨 경우, 본인은 관계 법령에 따라 그 손해를 배상할 책임이 있습니다.
6. 본인은 업무 수행 관련 주요 기록(의뢰 내용, 수행 과정, 결과보고서 등)을 업무 종료일로부터 3년간 보관합니다. 다만, 관계 법령에 따라 더 긴 보관 기간이 요구되는 경우에는 해당 법령에 따릅니다.

제4조 (서비스의 성격 및 책임 범위에 대한 인지)

1. 본 서비스는 의뢰회원과 전문가회원 간의 정보 제공, 검색, 연결 및 의사소통을 지원하는 온라인 플랫폼 서비스이며, 회사는 개별 조사계약 또는 수행계약의 당사자가 아님을 본인은 명확히 인지합니다.
2. 본인은 회사의 피용자, 대리인 또는 파트너가 아닌 독립적인 사업자로서 서비스를 이용하며, 본인의 업무 수행에 관한 모든 결정과 책임은 본인에게 귀속됩니다.
3. 조사 방법, 조사 과정, 정보 수집 방식, 조사 결과의 내용 및 그 적법성에 관한 판단과 책임은 본인에게 귀속되며, 이는 회사의 플랫폼 운영 책임과 구별됨을 확인합니다.
4. 본인의 위법, 불법 또는 부적절한 행위는 본인의 독립적인 행위로서, 회사에 고의 또는 과실이 없는 한 그 책임은 본인에게 귀속됨을 확인합니다.

제5조 (직거래 및 서비스 우회 금지)

1. 본인은 회사의 사전 승인 없이 서비스를 우회하여 직접 거래를 유도하거나, 회사의 수수료·정산 구조를 회피하는 행위를 하지 않습니다. 또한 서비스 내에서 연결된 의뢰인 정보를 이용하여 회사의 정당한 운영 구조를 잠탈하는 방식의 거래를 하지 않습니다.
2. 본 조 위반이 확인되는 경우 회사는 소명 기회를 부여한 후 이용 제한, 활동 정지 또는 탈퇴 조치를 할 수 있습니다. 다만 긴급한 위험 또는 중대한 위반이 있는 경우 회사는 우선 조치 후 사후 통지할 수 있습니다.

제6조 (조사기록 및 협조의무)

1. 본인은 회사가 분쟁, 민원, 법령 위반 여부 확인 또는 이용자 보호를 위하여 필요한 경우, 업무 수행 관련 기록, 의뢰인과의 주요 소통 내용, 결과보고서 또는 관련 자료의 제출을 요청할 수 있음을 확인합니다.
2. 본인은 정당한 사유가 없는 한 이에 성실히 협조합니다.
3. 다만 본 조에 따른 자료 제출은 관계 법령 및 개인정보처리방침에 반하지 않는 범위에서 이루어집니다.
4. 의뢰인과의 분쟁이 발생한 경우, 본인은 회사의 조정 절차에 성실히 협조합니다. 회사는 분쟁의 원활한 해결을 위하여 합리적인 범위 내에서 지원할 수 있으나, 분쟁의 당사자가 되지는 않습니다.

제7조 (책임 귀속 및 서비스 면책)

1. 본인의 위법, 불법, 부주의, 허위 또는 계약 위반 행위로 인하여 발생하는 관련 민·형사상 책임은 본인에게 귀속됩니다.
2. 본인의 행위로 인하여 의뢰인, 제3자, 수사기관 또는 행정기관과의 사이에 민원, 분쟁, 조사, 제재 또는 손해배상 청구가 발생한 경우, 회사에 고의 또는 과실이 없는 한 그 책임은 본인에게 귀속됩니다.
3. 본인의 행위로 인하여 회사에 다음 각 호의 손해가 발생한 경우, 본인은 관계 법령에 따라 회사에 발생한 합리적으로 입증 가능한 손해를 배상할 책임이 있습니다.
 - 가. 행정기관 대응, 수사 대응, 분쟁 처리 또는 소송 수행에 소요된 비용
 - 나. 제3자에 대한 손해배상, 합의금 또는 기타 금전지출
 - 다. 서비스 운영 중단, 회원 민원 처리 또는 신뢰 훼손으로 인하여 현실적으로 발생한 영업상 손해

제8조 (위반 시 조치)

1. 본 서약 또는 관계 법령, 서비스 이용약관 위반이 확인되는 경우 회사는 사안의 경중에 따라 다음 각 호의 단계적 조치를 취할 수 있습니다.
 - 가. 1단계: 경고(서면 또는 전자적 통지)
 - 나. 2단계: 이용정지(기간은 위반의 경중에 따라 결정)
 - 다. 3단계: 영구 탈퇴

2. 다음 각 호에 해당하는 중대한 위반의 경우에는 제1항의 단계적 조치에 불구하고 사전 통지 없이 즉시 이용정지 또는 영구 탈퇴 조치를 취할 수 있습니다.

가. 제2조 제2항 각 호의 금지행위(불법 도청, 불법 위치추적, 탐정업법 제8조 금지행위 등)를 한 경우

나. 제3조의 비밀유지 의무를 중대하게 위반한 경우

다. 관계 법령의 중대한 위반으로 형사처벌을 받거나 수사가 개시된 경우

라. 탐정업법 제5조의 결격사유가 사후에 발생한 경우

3. 회사는 다음 각 호의 조치를 추가로 취할 수 있습니다.

가. 관계기관(수사기관, 행정기관 등)에 대한 신고 또는 자료 제출 협조. 다만, 관계 법령에 따라 신고 의무가 발생하는 경우에는 회사는 이를 이행합니다.

나. 손해배상 청구 기타 필요한 법적 조치

제9조 (기타)

1. 본 서약 및 확약서는 서비스 가입 신청 후 회사의 승인 또는 활동 개시와 동시에 효력이 발생합니다.

2. 본 서약 및 확약서의 일부 조항이 관계 법령에 따라 무효 또는 집행불능으로 판단되더라도 나머지 조항의 효력에는 영향이 없습니다.

3. 본 서약서에 명시되지 않은 사항은 관계 법령 및 서비스 이용약관을 따릅니다.

본인은 위 서약 및 확약서의 모든 내용을 충분히 읽고 이해하였으며, 이에 자유로운 의사로 동의합니다.

20 년 월 일

성명 : (서명).

소속(상호) : .

생년월일 : .

(주)엘아이알에이. 리원(LI ONE) 귀중